

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5977/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายสมชาย รัตนแสงชัย

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86.

ป.วิ.อ. มาตรา 192.

โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดกับผู้อื่นแต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นเพียง ผู้สนับสนุนแม้โจทก์จะมีได้บรรยายมาในฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดได้ ไม่ถือว่าเกินคำขอเพราะการสนับสนุนการกระทำความผิดมีโทษเบากว่าการกระทำความผิดของตัวการตามที่โจทก์ฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกับนายบุญเทียมผู้จัดการธนาคารโจทก์ร่วมและนายบรรศักดิ์สมุห์บัญชีธนาคารโจทก์ร่วม สาขาทำดินแดง ทำหลักฐานเท็จและยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปหลายรายการ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒, ๓๕๓, ๓๕๔, ๘๓, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๔ ประกอบมาตรา ๘๖ รวม ๔ กระทั่ง จำคุกกระทั้ละ ๒ ปี รวมจำคุก ๘ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก จำเลยกระทั้ละ ๒ ปี จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาล ฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ ฟังเป็นยุติว่า จำเลยมีส่วนช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นในการทุจริตยักยอกเงิน รายนี้ของโจทก์ร่วม เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด

จำเลยฎีกาว่า ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้นำสืบพยานว่าจำเลย กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ศาล อุทธรณ์จึงพิพากษาเกินคำขอ้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดฐาน ยักยอกทรัพย์และโจทก์ก็ได้้นำสืบไปตามข้อหาดังระบุในฟ้องแล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นในการ ยักยอกเงินของโจทก์ร่วมแม้โจทก์จะมีได้บรรยายมาในฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลย ในความผิดฐานสนับสนุนการยักยอกทรัพย์ ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะเป็นผู้ สนับสนุนในการกระทำความผิดได้ไม่เกินคำขอ เพราะการสนับสนุนการกระทำความ ผิดมีโทษเบากว่าการกระทำความผิดของตัวการตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาสตราจารย์ ดร. นายประพัฒน์ อุฑาภาพ

ศาสตราจารย์ - นายสมาน เวทวินิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ